

1501851-63.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501851-63.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501851-63.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228421/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 19779468 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2043/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2228421 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LARIANE SOUSA TEIXEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

LARIANE SOUSA TEIXEIRA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, observados os ditames da Lei n.º 8.072/90, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 22 de agosto de 2021, por volta da 20h40min, Praça Sacadura Cabral, próximo ao nº 182 da via pública, Centro, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fins de tráfico, nas imediações de local de trabalho coletivo, 3.000 embalagens contendo cocaína em forma de crack, com peso de 1.137,59 g; 400 tubos plásticos contendo cocaína em pó, com peso de 58,13 g; e 200 embalagens contendo Tetraidrocanabinol - THC (maconha), com peso de 309,87 g, sem autorização legal ou regulamentar, além de 200 recipientes de vidro com substância

líquida desconhecida.

Houve prisão em flagrante (fls. 01/03), convertida em prisão preventiva, consoante decisão de fls.59/60.

A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2021 (fls. 157/159), após defesa preliminar (fls.142/146).

Citada (fls.173), o acusada ofereceu resposta à acusação às fls.181.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls.208).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas e interrogatório do réu (fls.228).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede, parcialmente, o pedido contido na denúncia.

De início, observo que não há que se falar em insuficiência de provas.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/03, boletim de ocorrência de fls.08/12, auto de exibição/apreensão de fls.13/14, laudo provisório de constatação de fls.21/24, laudo definitivo do Instituto de Criminalística de fls. 193/195 e fls.199/203, laudo pericial de objeto (fls.199/203), bem como pela prova oral colhida.

Também, a autoria criminosa do acusado evidenciou-se.

A própria ré confessou a prática do crime. Ao ser ouvida em juízo, afirmou que o que os policiais falaram é verdade e que só fez isso por estar passando por dificuldades quando lhe ofereceram esse serviço. A conta de luz estava atrasada e sua mãe estava desempregada. Informou que saiu de sua casa, no Itaim Paulista, em São Paulo, para trazer a droga para Mogi, tendo sido a primeira vez que fez algo do tipo. Relatou que o menino que estava “ficando” lhe ofereceu o “serviço”, entregou-lhe a bolsa e deixou a acusada na estação de Mogi, afirmando que o “Imperador” pegaria a encomenda com ela. Após, ficou esperando na estação, quando o policial lhe abordou. Ainda, informou que antes de ser presa estava fazendo bico de auxiliar de limpeza, mas não era sempre. Negou que tenha participação em organização criminosa, afirmando que as coisas só pioraram depois de sua prisão. Por fim, esclareceu que saiu de São Paulo de carro, com o menino que “ficava”, e ele a deixou na estação de Mogi para, então, a acusada realizar a entrega da droga. No mesmo sentido da confissão da ré foram os depoimentos das duas testemunhas, ouvidas em juízo.

Com efeito, o policial militar Erenildo Santos Matos, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento e ao passar pela via dos fatos, verificou uma moça com uma mochila entre as pernas, no chão, a qual ficou alterada ao notar a presença policial. Então, retornaram para abordagem. Ao ser indagada sobre o conteúdo da bolsa, a acusada afirmou que seriam entorpecentes. Esclareceu que a ré estava entre a faixa de pedestre e o ponto de ônibus.

Do mesmo modo, o policial militar Rogerio de Alvarenga, policial militar, narrou que estava em patrulhamento com motocicletas e ao passar na estação de trem de Mogi das Cruzes, Lariane estava fora da estação e quando notou a presença policial se comportou de maneira que chamou atenção, tentando desviar o olhar. Ainda, perceberam que sua bolsa estava entre as pernas da acusada, o que lhes causou estranheza. Assim, sabendo que o local é comumente utilizado para transporte de ilícito, decidiram pela abordagem e, em vistoria, foi localizada grande quantidade de entorpecentes dentro da bolsa.

As provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade da ré pelo delito em apreço.

De início, observa-se que a quantidade de droga apreendida, a variedade, sua forma de acondicionamento, dos entorpecentes, e os depoimentos dos policiais já são suficientes para caracterizar o crime previsto no “caput” do art. 33 da Lei 11.343/06.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras

circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio – Recurso não provido. (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Outrossim, a acusada confessou a prática delitiva nos exatos termos apresentados nos autos, corroborando a versão dada pelas testemunhas ouvidas em juízo. De rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

A causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, III da Lei 11.343/06, deve ser afastada, eis que não restou comprovado que a acusada, de fato, realizava a comercialização de drogas valendo-se da maior circulação de pessoas nas imediações da estação ferroviária.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a majorante em comento se justifica "quando for maior a aglomeração de pessoas, e mais fácil, ágil e disseminado torna-se a mercancia da droga, razão pela qual se justifica a causa de aumento da pena" (In: Leis penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 793).

Assim, o aumento de pena somente poderá incidir se a efetivação do tráfico – enquanto mercancia – ocorrer nas cercanias das instituições protegidas pela norma, afastando-se a majorante quanto à modalidade típica da conduta objetiva da ré, transportar.

Por fim, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido à acusada. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere da certidão e Folha de Antecedentes de fls.40/42, 174/176, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual. Ademais, não restou minimamente comprovada qualquer ligação da acusada com organizações criminosas.

Caracterizada, portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, verifica-se que a ré é primária, sem antecedentes atestados nos autos. Por outro lado, com ela foi encontrada quantidade expressiva de entorpecentes, a saber: 1.137,59 gramas de crack; 58,13 gramas de cocaína; e 309,87 gramas de maconha. Assim, aumento a pena base em 1/5, perfazendo 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, não agravante a se considerar. É o caso, contudo, de se reconhecer a confissão da ré e a pena deve ser diminuída em 1/6, retornando ao mínimo legal estabelecido de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, como outrora fundamentado, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido à acusada. Observo que a circunstância da quantidade e variedade das drogas não pode ser valorada aqui, novamente. Não obstante, a conduta típica da ré permite a modulação do redutor. Confira-se o seguinte trecho:

A qualidade de "mula", embora isoladamente não seja suficiente para denotar que o réu integre organização criminosa, configura circunstância concreta e elemento idôneo para valorar negativamente a conduta da agente, na terceira fase da dosimetria, a fim de modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. (STJ - AgRg no AREsp: 1834998 MS 2021/0040621-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

Desta forma, diminuo a reprimenda em 1/2 (metade), tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica da acusada, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade do acusado. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Incabível, também, a suspensão condicional da pena. Tais medidas não são

socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré LARIANE SOUSA TEIXEIRA, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à minguia de maiores informações acerca da capacidade econômica da ré.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Tendo em vista o regime inicial fixado para o cumprimento de pena e não havendo motivos para decretar sua prisão cautelar, poderá recorrer em liberdade. REVOGO, pois, a prisão preventiva anteriormente decretada. Retire-se os autos da fila "Acompanhamento de Prisão Preventiva" e remova-se a tarja dos autos.

EXPEÇA-SE alvará de soltura clausulado, com urgência.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, são se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas e amostras guardadas para contraprova nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Quando aos bens apreendidos, determino a perda em favor da União, nos termos da Lei nº 11.343/06. Oficie-se.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 04 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA